

Santiago, 03 de octubre de 2026.

INFORME EN DERECHO N° 0001/2026

MAT.: **Acciones constitucionales: análisis comparado entre la Constitución de 1980 y la propuesta de la Convención Constitucional (2022). Cuadro comparativo y conclusiones críticas.**

FUENTES:

[CIPER – Acción de tutela](#)

[Diario Constitucional – CS Rol 58.176-2023](#)

[LyD – Caso Isapres, STC 976-07](#)

[vLex – A 20 años de Aedo con Fisco](#)

[CIPER – Inconstitucionalidad de la tabla de factores](#)

ANTECEDENTES:

Acciones constitucionales en el proyecto de Constitución Política. -

Estimamos que el proyecto constitucional ha expandido y transversalizado en la judicatura los arbitrios hasta ahora vigentes, generando, en ciertos casos, acciones constitucionales caracterizadas por su amplio alcance, y en otros, estableciendo garantías específicas – inclusive con una doble cautela– en el caso de determinados derechos que, como la nacionalidad, el Constituyente de la Convención Constitucional ha estimado oportuno reforzar.

Toda enumeración de derechos fundamentales supone la atribución de un mecanismo o arbitrio que garantice su exigibilidad o justiciabilidad. No parece aconsejable, así, que un amplio índice de libertades públicas encuentre como obstáculo la falta de herramientas procesales que permitan satisfacer la exigencia de una facultad que se estima como incuestionable.

Transcurridos más de cuatro años desde el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, en que la ciudadanía rechazó el texto propuesto por la Convención Constitucional, resulta igualmente útil revisar los mecanismos que dicha propuesta concibió para cautelar el intenso catálogo de derechos fundamentales al que adscribía, pues sus planteamientos siguen siendo referencia en el debate sobre la eventual modernización de nuestras acciones constitucionales.

En las siguientes líneas se tratarán, en consecuencia, las “**Acciones Constitucionales**”, de acuerdo con la estructura general que contiene al efecto el ordenamiento jurídico vigente y la proyección comparativa con lo regulado en el texto aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional.

Esperamos aclarar algunas dudas técnicas que se han presentado en la materia.

ACCIONES CONSTITUCIONALES.

A.- En la Constitución Política vigente.

El actual estatuto constitucional reconoce a la **acción de protección (Art. 20)** con una determinada fisonomía de derechos fundamentales protegidos; **la acción de amparo o habeas corpus (Art. 21)**, para el caso de la afectación a la libertad personal y la seguridad individual; **la acción de nulidad de derecho público (art. 7°, inciso final)**, para demandar la ineficacia de los actos atentatorios de derechos fundamentales derivados de un ejercicio potestativo que infraccione el principio de juridicidad y de supremacía constitucional; **la acción de declaración previa por error judicial (Art. 19, N° 7, letra i)**, con el objeto de que sea el máximo Tribunal quien determine el estándar del yerro cometido por la judicatura en la privación de libertad total o parcial de una persona; y, en fin, **la acción constitucional por desconocimiento o privación de la nacionalidad (Art. 12)**, que se interpone ante la Corte Suprema dentro del plazo de treinta días y suspende los efectos del acto

recurrido, para que en este caso también sea el máximo Tribunal quien determine el arbitrio que procede frente a una ilícita actuación de la autoridad administrativa.

Los anteriores son, en general, aquellos medios que el ordenamiento supremo vigente ha puesto a disposición de los ciudadanos para obtener el restablecimiento del imperio del derecho, según sea el caso.¹

B.- En la Constitución Política propuesta.

En general, el proyecto de Constitución Política mantiene el esquema de las actuales acciones constitucionales, en el sentido de conservar su adscripción a determinados derechos y principios relevantes para el eficaz funcionamiento de un Estado de Derecho democrático, empero, como se verá, extiende el rango material de sus presupuestos.²

B.1.- NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO:

En el numeral 116, artículo 15, a propósito del principio de supremacía constitucional y legal, en el capítulo dedicado a los principios constitucionales, se consagra la acción de nulidad de derecho público, declarándose que todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejercerá en los plazos y condiciones establecidos por esta Constitución y la ley.

¹ La norma legal hace lo propio cautelando el contenido de determinados principios y derechos. Por ejemplo, la ley 20.285 creando el habeas data como una consecuencia directa de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos y procedimientos que utilicen (Art. 8° constitucional); y la ley 18.971, que crea la acción de amparo económico en cautela del artículo 19 N° 21 constitucional.

² El orden del articulado se ha trabajado sobre la base del proyecto entregado por la Convención Constitucional con fecha 14 de mayo de 2022, y en etapa de armonización de normas al día 1° de junio de 2022. En el texto definitivo, de 4 de julio de 2022, la numeración fue modificada (así, la acción de tutela pasó a ser el artículo 119).

De este precepto, cabe destacar:

i) Chile es un Estado fundado en el principio de la supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos;

ii) Principio de vinculación directa: Los preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, institución, autoridad o grupo;

iii) Requisitos del principio de juridicidad: Los órganos del Estado y sus titulares e integrantes, actúan **previa investidura regular** y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los límites y competencias por ellas establecidos, esto es, investidura regular; competencia; prescripción legal y constitucional.

iv) Principio de separación de funciones. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias.

La norma expone que la ley determinará plazos y condiciones para ejercer la presente acción, es decir, el procedimiento será materia de reserva legal. Cabe la duda si el procedimiento y tramitación que la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado en esta materia será explicitado en el Código de Procedimiento Civil. Todo aconseja que ello así sea.

B.2.- ACCIÓN DE RECLAMACIÓN POR PRIVACIÓN O DESCONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD.

En el párrafo “de la ciudadanía”, en el capítulo de principios constitucionales, se consagra una nueva acción de reclamación en materia de nacionalidad en el numeral 134, artículo 25:³

³ La propuesta de Constitución Política equilibra el estatus de la ciudadanía con el de la nacionalidad. Lo comprueba tanto la ubicación de esta última en el párrafo “De la ciudadanía”, como la declaración inicial del citado artículo 20: “Todas las personas que tengan la nacionalidad chilena serán ciudadanas y ciudadanos de Chile...”

Sus requisitos:

i) Afectación **por acto o resolución** de autoridad administrativa;

ii) Privación o desconocimiento de la nacionalidad chilena;

iii) La persona afectada podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, ante cualquier **Corte de Apelaciones**, conforme al procedimiento establecido en la ley.

iv) La interposición de la acción constitucional suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos.

Constituyendo la doble instancia la regla general, el procedimiento que el legislador regule –presupuestos de procedibilidad, ponderación de la prueba, entre otros–, necesariamente facultará a la competente Corte de Apelaciones para conocer en primera instancia, y en segunda a la Corte Suprema.

B.3.- ACCIÓN DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES AMBIENTALES:

En el capítulo “Sistemas de Justicia”, numeral 384, artículo 1, sobre los Tribunales ambientales, se consagra en su inciso primero la acción de tutela de derechos fundamentales ambientales.

Sus requisitos:

i) Los Tribunales Ambientales conocerán y resolverán sobre la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental, **de la acción de tutela de derechos fundamentales ambientales y de los derechos de la Naturaleza**, la reparación por daño ambiental y las demás que señale la Constitución y la ley;

ii) Competencia: Las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental, podrán interponerse directamente a los Tribunales Ambientales, sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la vía administrativa.

B.4.- ACCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

En el numeral 408, artículo 27, en el capítulo de la Defensoría del Pueblo, se faculta a este nuevo órgano constitucional para interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia

Requisitos:

Interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas y demás que establezca la ley.

B. 5.- ACCIÓN DE TUTELA GENERAL.

En el numeral 443, artículo 72, en el capítulo denominado “Justicia Constitucional”, párrafo “Acciones constitucionales de tutela”, se crea una acción de tutela general que, debido a su fisonomía, viene a transformarse en la natural sucesora de la actual acción de protección.

Sus requisitos:

i) Legitimidad activa y competencia: el afectado podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el **tribunal de instancia** que determine la ley;

ii) Materia: Acto u omisión que genere una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales;

iii) Procedimiento: el Tribunal adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista. La acción se tramitará sumariamente y con preferencia a toda otra causa que conozca el tribunal;

iv) Carácter residual: Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por su urgencia y gravedad, pueda provocarle un daño grave inminente o irreparable;⁴

v) Decisión: Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto;

vi) Medidas que puede adoptar el Tribunal competente: El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a petición de parte, decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o dejarlas sin efecto cuando lo estime conveniente;

vii) Restricción: No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados;

viii) Apelación: La apelación en contra de la sentencia definitiva será conocida por la Corte de Apelaciones respectiva;

ix) Excepcionalidad en el conocimiento de la Corte Suprema: El recurso será conocido por la Corte Suprema si respecto a la materia de derecho objeto de la acción existen interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o más sentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. De estimarse en el examen de admisibilidad que no existe tal contradicción, se ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente para que, si lo estima admisible, lo conozca y resuelva.

⁴ Entendemos que el proyecto ha constitucionalizado uno de los criterios jurisprudenciales sentados por nuestras Cortes Superiores –“la vía idónea” y también en cierta medida el carácter indubitado de los derechos–, en el sentido de someter a decisiones de tutela sólo aquellos derechos que no posean un procedimiento especial para su conocimiento. Si tales criterios se encuentran desde hace mucho ampliamente desarrollados por la jurisprudencia, su constitucionalización, al menos, merece un detenido estudio.

B.5.1.- TUTELA EN MATERIA DE NACIONALIDAD: Sin perjuicio de lo que en su oportunidad arbitró la Comisión de Armonización, se trataba de una segunda acción constitucional en materia de nacionalidad.⁵

Requisitos:

i) Esta acción también procederá cuando por acto o resolución administrativa se prive o desconozca la nacionalidad chilena.

ii) La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución recurrida.

B.5.2.- TUTELA EN MATERIA DE DERECHOS DE LA NATURALEZA Y MEDIOAMBIENTALES: Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier persona o grupo.⁶

B.5.3.- TUTELA EN MATERIA DE PUEBLOS INDÍGENAS: En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por las instituciones representativas de los pueblos indígenas, sus miembros, o la Defensoría del Pueblo.

B.6.- ACCIÓN DE HABEAS CORPUS:

En el numeral 444, artículo 73, se establece la acción de amparo o habeas corpus.

⁵ Aquí también se advierte un cambio de paradigma: si bajo el actual estatuto constitucional es la libertad de emprendimiento el derecho doblemente tutelado –acción de protección y acción de amparo económico–, bajo el estatuto propuesto la nacionalidad pasará a ocupar el sitio de tutela dual.

⁶ También se propone un órgano constitucional denominado “Defensoría de la Naturaleza”, con legitimidad activa en esta materia.

B.6.1.- EN RELACIÓN CON PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.

Requisitos:

i) Legitimidad activa: Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes;

ii) Competencia: El afectado o cualquiera a su nombre podrá concurrir por sí o por cualquiera persona a su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que señale la ley, a fin de que esta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata;

iii) Tramitación: Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. Sin perjuicio de lo señalado, el tribunal deberá agotar todas las medidas conducentes a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encontrare privada de libertad.

B.6.2.- HABEAS CORPUS EN MATERIA DE LIBERTAD PERSONAL Y SEGURIDAD INDIVIDUAL DE PERSONAS QUE NO HAN SIDO ARRESTADAS, ESTÉN PRESAS O DETENIDAS: Esta acción también procederá respecto de toda persona que ilegalmente sufra una privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal, ambulatoria o seguridad individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

B.7.- ACCIÓN DE COMPENSACIÓN POR PRIVACIÓN DE LIBERTAD SIN CONDENA.

Ubicada en numeral 445, artículo 74, se establece la acción compensación por privación de libertad sin condena.

Requisitos:

i) Legitimidad activa: Toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada;

ii) Materia: será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito;

iii) Excepción: La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado.

B.8.- ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL.

En el numeral 446, artículo 75, se crea la acción de indemnización por error judicial.

Requisitos:

i) Legitimidad activa: Toda persona que **haya sido condenada por sentencia dictada** con error injustificado o falta de servicio judicial;

ii) Materia: La persona afectada tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hubieren causado. Si todo o parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación, que siempre se podrá exigir en conformidad al artículo anterior, será imputada a la presente indemnización. La misma indemnización procederá por las

actuaciones o decisiones administrativas derivadas del funcionamiento judicial que, con falta de servicio, generen daño.⁷

B.9.- OTRAS GARANTÍAS. En el numeral 399, artículo 14, en el capítulo del Ministerio Público, párrafo “Derecho a un proceso con las debidas garantías”, se establece que toda persona tiene derecho a las siguientes garantías procesales penales mínimas.

Destacan:

a) A que toda actuación de la investigación o procedimiento que le prive, restrinja o perturbe el ejercicio de los derechos que asegura la Constitución, requiere previa autorización judicial.

b) A conocer los antecedentes de la investigación seguida en su contra, salvo las excepciones que la ley señale.

c) A que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme dictada en su contra.

d) A que no se presuma de derecho la responsabilidad penal.

e) A ser informada, sin demora y en forma detallada, de sus derechos y causa de la investigación seguida en su contra.

f) A guardar silencio ni a ser obligada a declarar contra sí misma o reconocer su responsabilidad. No podrán ser obligados a declarar en contra del imputado sus ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente civil y demás personas que señale la ley.

g) A que su libertad sea la regla general. Las medidas cautelares personales son excepcionales, temporales y proporcionales, debiendo la ley regular los casos de procedencia y requisitos.

⁷ Disuadir a los Tribunales de decretar cautelares privativas o restrictivas de libertad podría ser uno de los efectos de introducir la falta de servicio en esta acción constitucional.

h) A no ser sometida a un nuevo procedimiento, investigación o persecución penal por el mismo hecho respecto del cual haya sido condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada.

i) A ser sancionada de forma proporcional a la infracción cometida.

j) A que no se le imponga la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes.

k) A que no se le imponga como pena la pérdida de los derechos previsionales.

l) A que la detención o la internación de una o un adolescente se utilice sólo de forma excepcional, durante el período más breve que proceda y conforme a lo establecido en esta Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos.

B.10.- ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR CAUSA DE INCONSTITUCIONALIDAD.

En el Capítulo de la Justicia Constitucional, párrafo de la Corte Constitucional, numeral 441, Artículo 69, inciso primero numeral 1, e inciso segundo, se reformula la acción de inaplicabilidad, que la Constitución vigente entrega al Tribunal Constitucional en su artículo 93 N° 6.

Requisitos:

i) Legitimidad activa ante la Corte Constitucional: El tribunal de una gestión pendiente de oficio o previa petición de parte;

ii) Materia: El Tribunal podrá plantear una cuestión de constitucionalidad respecto de un precepto legal decisorio para la resolución de dicho asunto;

iii) El pronunciamiento del juez en esta materia no lo inhabilitará para seguir conociendo el caso concreto;

iv) No procederá esta solicitud si el asunto está sometido al conocimiento de la Corte Suprema.

v) La Corte Constitucional decidirá la cuestión de inaplicabilidad por mayoría de sus integrantes.⁸

Una de las materias más objetables de la propuesta era la legitimidad activa excluyente que se asignaba al juez del fondo para accionar ante la Corte Constitucional en busca de un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un precepto aplicable en la gestión pendiente. Más allá de la transversalidad que, una vez más, se advierte en la distribución de competencias constitucionales, es indudable que excluir a las partes de accionar directamente en sede de inaplicabilidad –como hoy lo permite el artículo 93 N° 6– habría debilitado seriamente el sistema de protección de derechos fundamentales.

Ideas conclusivas

Del análisis precedente se desprende que la propuesta no se limitaba a ampliar las acciones vigentes, sino que alteraba su arquitectura: desplazaba competencias desde la Corte Suprema hacia tribunales de instancia aún indeterminados, multiplicaba los sujetos legitimados para accionar y entregaba al legislador definiciones esenciales para la operatividad de las garantías.

Frente a ese escenario, de haberse aprobado la propuesta, el trabajo jurisprudencial y doctrinario habría debido generar paulatinamente interpretaciones razonables que facilitarían la implementación de los distintos mecanismos concebidos; pero la tarea principal habría recaído en el Constituyente derivado y, especialmente, en el legislador, a quien el proyecto encomendaba culminar ambiciosas discusiones que –por la naturaleza misma de aquel proceso constituyente– no lograron profundizarse en su totalidad.

⁸ Cabe recordar que la nueva Corte Constitucional está conformada por 11 integrantes.

C.- CUADRO COMPARATIVO: CONSTITUCIÓN DE 1980 Y PROPUESTA DE LA CONVENCION CONSTITUCIONAL (2022)

La siguiente tabla contrasta, materia por materia, el régimen de acciones constitucionales vigente con el contenido en la propuesta, e incorpora en la última columna los riesgos o desventajas que el cambio habría importado. La numeración de la propuesta corresponde al borrador de armonización (1 de junio de 2022) utilizado en este informe; la acción de tutela corresponde al artículo 119 del texto definitivo de 4 de julio de 2022.

Materia	Constitución de 1980 (vigente)	Propuesta Convención (2022)	Observación crítica
Cautela general de derechos fundamentales	Acción (recurso) de protección, art. 20. Catálogo taxativo de derechos del art. 19. Conoce la Corte de Apelaciones; apelación ante la Corte Suprema. Plazo de 30 días (Auto Acordado). Amplia y consolidada jurisprudencia.	Acción de tutela (art. 72 borrador; art. 119 texto definitivo). Procede respecto de todos los derechos fundamentales, ante el "tribunal de instancia que determine la ley", mientras persista la vulneración. Carácter residual. Apelación ante la Corte de Apelaciones; la Corte Suprema conoce sólo si hay interpretaciones contradictorias.	Se pierde a la Corte Suprema como garante uniforme y final. Tribunal competente indeterminado hasta que legisle el Congreso. La residualidad traslada al pleito previo la discusión sobre la "vía idónea". Sin plazo de caducidad: inseguridad jurídica. La extensión a derechos sociales favorece la judicialización de políticas públicas.
Amparo o habeas corpus	Art. 21. Incluye amparo preventivo (privación, perturbación o amenaza). Conoce la Corte de Apelaciones; apelación ante la Corte Suprema.	Art. 73 borrador. Contenido sustancialmente similar, ante "la magistratura que señale la ley"; deber de agotar medidas para determinar existencia y condiciones del detenido.	Escaso valor agregado sustantivo. Desconstitucionaliza la competencia de las Cortes de Apelaciones y la deja a la ley, abriendo un período de incertidumbre en una acción que hoy funciona eficazmente.
Amparo económico / libertad de emprendimiento	Art. 19 N° 21 protegido doblemente: acción de protección y amparo económico (Ley 18.971).	No se contempla una tutela reforzada de la actividad económica; la doble tutela se traslada a la nacionalidad.	Debilitamiento relativo de la protección de la libertad económica y del derecho de propiedad frente a actos de la autoridad, con efectos en la inversión y la seguridad jurídica.
Nulidad de derecho público	Arts. 6° y 7°. Construcción doctrinaria y jurisprudencial; se ha sostenido la imprescriptibilidad de la declaración de nulidad (no así de sus efectos patrimoniales).	Art. 15 borrador. Se declara expresamente, pero se ejerce "en los plazos y condiciones establecidos por esta Constitución y la ley".	Habilita al legislador para fijar plazos de caducidad hoy inexistentes, con riesgo de restringir el control de los actos inconstitucionales. Rigidiza un desarrollo jurisprudencial que ha funcionado.
Nacionalidad	Art. 12. Reclamación directa ante la Corte Suprema, dentro de 30	Art. 25 borrador: reclamación ante cualquier Corte de Apelaciones;	Duplicidad de vías con riesgo de resoluciones contradictorias y de

REINALDO J. RÍOS CATALDO

ABOGADO

Servicios Jurídicos · rjrcservjuridicos@gmail.com · Carlos Alvarado N° 5230, Las Condes

Materia	Constitución de 1980 (vigente)	Propuesta Convención (2022)	Observación crítica
Error judicial y privación de libertad	días; suspende los efectos del acto. Instancia única y especializada. Art. 19 N° 7 letra i). Requiere sobreseimiento definitivo o absolución y declaración previa de la Corte Suprema de que la resolución fue "injustificadamente errónea o arbitraria". Estándar exigente.	además, acción de tutela especial (doble vía). Ambas suspenden los efectos. Arts. 74 y 75 borrador. Compensación diaria por toda privación de libertad sin condena (salvo conducta efectiva del imputado) e indemnización por "error injustificado o falta de servicio judicial".	elección estratégica de foro. Se pierde la inmediatez y uniformidad de la Corte Suprema en una materia de Estado. Rebaja sustancial del estándar de responsabilidad. Costo fiscal indeterminado. Efecto disuasivo sobre la prisión preventiva y demás cautelares, en perjuicio de la persecución penal. Presión indebida sobre la independencia del juez.
Inaplicabilidad por inconstitucionalidad	Art. 93 N° 6. Tribunal Constitucional. Legitimación de las partes y del juez de la gestión pendiente; examen de admisibilidad en sala.	Art. 69 borrador. Corte Constitucional de 11 integrantes. Sólo el tribunal de la gestión, de oficio o a petición de parte, puede plantear la cuestión. No procede si el asunto está ante la Corte Suprema.	No es una acción nueva sino una restricción de la existente: las partes pierden el acceso directo y quedan sujetas al filtro del juez. Se crea una zona exenta de control en causas radicadas en la Corte Suprema.
Materia ambiental y derechos de la Naturaleza	Sin rango constitucional específico. Tribunales Ambientales creados por la Ley 20.600; reclamaciones con agotamiento previo de la vía administrativa.	Art. 1 (capítulo Sistemas de Justicia) y tutela especial: tribunales ambientales constitucionalizados, sin agotamiento previo; derechos de la Naturaleza; legitimación de "cualquier persona o grupo" y de la Defensoría de la Naturaleza.	Acción popular de facto con alto potencial de litigiosidad. Concepto jurídico indeterminado ("derechos de la Naturaleza"). Incertidumbre para proyectos de inversión y para la propia Administración.
Órganos con legitimación activa	No existe Defensoría del Pueblo constitucional. El INDH tiene facultades de rango legal.	Defensoría del Pueblo (art. 27 borrador), Defensoría de la Naturaleza e instituciones representativas de pueblos indígenas legitimadas para accionar.	Multiplicación de actores litigantes; superposición con el Ministerio Público en delitos de lesa humanidad, tortura, trata y otros. Regímenes de legitimación diferenciados por grupo.
Garantías procesales penales	Art. 19 N° 3 y N° 7, desarrolladas por el Código Procesal Penal (p. ej., art. 9° sobre autorización judicial previa).	Art. 14 borrador (capítulo Ministerio Público): extenso catálogo constitucional; autorización judicial previa para toda actuación que restrinja derechos; libertad como regla general.	Constitucionaliza reglas hoy legales y elimina flexibilidad legislativa. Riesgo de rigidizar actuaciones urgentes (flagrancia, control de identidad) y de afectar la eficacia de la labor policial y fiscal.

D.- CONCLUSIONES CRÍTICAS RESPECTO DEL CAMBIO PROPUESTO

1.- Pérdida del rol unificador de la Corte Suprema. La propuesta relega a la Corte Suprema a un conocimiento excepcional en tutela, desplaza la reclamación de nacionalidad a las Cortes de Apelaciones y la excluye del control de inaplicabilidad. Se debilita así la uniformidad jurisprudencial que hoy aporta la acción de protección conocida en alzada por el máximo tribunal.

2.- Traspaso masivo al legislador e incertidumbre transitoria. Tribunal competente de la tutela, magistratura del amparo, plazos de la nulidad de derecho público, monto de la compensación diaria: elementos esenciales quedan entregados a una ley futura. Mientras ella no se dicte, el sistema de garantías quedaría en un estado de indefinición incompatible con la certeza que exige la protección de derechos fundamentales.

3.- Expansión de la litigiosidad sin contrapesos. La ausencia de plazo en la tutela, la acción popular en materia ambiental y de la Naturaleza, la supresión del agotamiento de la vía administrativa y la multiplicación de órganos legitimados (Defensorías, instituciones indígenas) anticipan un aumento de causas que el sistema judicial no está dimensionado para absorber.

4.- Duplicidad y superposición de vías. La doble tutela de la nacionalidad, la coexistencia de la tutela general con acciones especiales y el carácter residual de aquella generan conflictos de competencia, riesgo de sentencias contradictorias y una discusión preliminar sobre la "vía idónea" que retrasa la protección efectiva.

5.- Retroceso en el acceso a la justicia constitucional. Contrariamente al discurso de ampliación de derechos, la inaplicabilidad propuesta priva a las partes del acceso directo que hoy les reconoce el art. 93 N° 6, sometiéndolas al filtro discrecional del juez de la causa. Como advierte este informe, ello puede debilitar seriamente el sistema de protección de derechos.

6.- Debilitamiento de la persecución penal. La compensación automática por privación de libertad sin condena, la indemnización por "falta de servicio judicial" y la constitucionalización de la autorización judicial previa para toda actuación restrictiva de derechos generan incentivos para que los tribunales se abstengan de decretar medidas cautelares y restan flexibilidad a la labor policial y del Ministerio Público, con impacto en la seguridad pública.

7.- Costo fiscal indeterminado. Ni la compensación diaria ni la ampliación de la responsabilidad por error judicial vienen acompañadas de una estimación de impacto ni de fuente de financiamiento.

8.- Pérdida de seguridad jurídica en el ámbito económico. La desaparición de la doble tutela de la libertad de emprendimiento, unida a la indeterminación de los derechos de la Naturaleza y a la legitimación amplia en materia ambiental, afecta la previsibilidad que requieren la inversión y la actividad productiva.

9.- Sustitución de instituciones probadas por diseños no experimentados. Las acciones de la Constitución de 1980 cuentan con décadas de jurisprudencia y doctrina; la propuesta las reemplaza por figuras nuevas cuya interpretación habría tenido que construirse desde cero, con el consiguiente costo en tiempo y certeza para los justiciables.

E.- JURISPRUDENCIA QUE ADVIERTE LA INCONVENIENCIA DE LO PROPUESTO

La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores confirma que el diseño vigente ha funcionado y que los cambios propuestos por la Convención lo habrían debilitado. En primer término, la eficacia del acceso directo de las partes a la inaplicabilidad quedó demostrada en el denominado caso Isapres: fue una afiliada quien, por sí, requirió la inaplicabilidad del artículo 38 ter de la Ley de Isapres (STC Rol N° 976-07, de 26 de junio de 2008), y la acumulación de requerimientos de particulares permitió al Tribunal Constitucional declarar luego, con efectos generales, la inconstitucionalidad de numerales de dicho precepto (STC Rol N° 1710-10, de 6 de agosto de 2010). Bajo la

propuesta, ese camino habría dependido enteramente de la voluntad del juez de la causa. En segundo lugar, la Corte Suprema, en el caso Aedo con Fisco (sentencia de 27 de noviembre de 2000), distinguió entre la declaración de nulidad de derecho público y las acciones patrimoniales que de ella derivan, sujetando estas últimas a las reglas de prescripción del derecho común; la solución jurisprudencial ya equilibraba control de juridicidad y certeza, de modo que habilitar al legislador para fijar “plazos y condiciones” a la nulidad misma resultaba innecesario y riesgoso. Por último, en materia de error judicial, la Corte Suprema ha reiterado que una sentencia absolutoria no transforma automáticamente en errónea la resolución que decretó la prisión preventiva, dado que ambas responden a estándares probatorios distintos (Rol N° 58.176-2023, de 7 de abril de 2026). La compensación automática por cada día de privación de libertad sin condena prescindía de esa distinción y habría convertido en indemnizable toda medida cautelar legítimamente decretada.

F.- RECOMENDACIÓN

A juicio de este informante, la modernización de las acciones constitucionales no requiere sustituir la arquitectura de la Constitución de 1980, sino perfeccionarla por vía legal y mediante reformas acotadas. En particular, se recomienda: (i) dictar una ley de procedimiento de la acción de protección que reemplace el Auto Acordado, regule la prueba y precise su relación con los juicios de lato conocimiento, manteniendo la apelación ante la Corte Suprema; (ii) codificar en el Código de Procedimiento Civil el procedimiento de la nulidad de derecho público, recogiendo la doctrina de Aedo con Fisco sin someter la declaración de nulidad a plazos de caducidad; (iii) conservar la legitimación directa de las partes ante el Tribunal Constitucional, fortaleciendo, si se estima necesario, el examen de admisibilidad; y (iv) mantener el estándar exigente del artículo 19 N° 7 letra i) en materia de error judicial, sin perjuicio de evaluar mecanismos acotados y con financiamiento definido para casos de prisión preventiva manifiestamente desproporcionada. Este camino preserva la certeza jurídica y el acervo jurisprudencial acumulado, al tiempo que corrige las deficiencias efectivamente detectadas.

Contrapuntos que cabe anticipar

En aras del rigor del informe, debe consignarse que los defensores de la propuesta sostuvieron que la tutela corregía deficiencias conocidas de la acción de protección (catálogo restringido, uso como sustituto de juicios declarativos, escasa rendición probatoria), que la compensación por prisión sin condena se alinea con estándares internacionales y que la descentralización descongestionaba a la Corte Suprema. Estas objeciones no alteran las conclusiones anteriores, pero conviene tenerlas presentes al sostenerlas.

Nota de contexto

La propuesta analizada fue rechazada en el plebiscito de salida de 4 de septiembre de 2022 (61,86 % de los votos), por lo que la Constitución de 1980, con sus reformas, permanece vigente. Las referencias de este informe a un plebiscito futuro y a la armonización en curso deben leerse en ese contexto histórico.

REINALDO J. RÍOS CATALDO

Abogado